

Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung anfechten

Fehlerhafte Beschlüsse fristgerecht anfechten — Beispiel

Stockwerkeigentümer/innen	Priska Lang, 8008 Zürich
Kanton	Zürich
Sachverhalt	Beschluss über Sonderumlage CHF 15'000.– an Versammlung gefällt, zu der Frau Lang nachweislich nicht eingeladen wurde

Frau Lang erfuhr erst nachträglich von einer Versammlung, an der eine hohe Sonderumlage beschlossen wurde, obwohl sie nachweislich keine Einladung erhalten hatte.

1. Sachverhalt

Versammlung vom 3. Juli 2026, Beschluss einer Sonderumlage von CHF 15'000.– pro Einheit. Frau Lang erhielt keine Einladung (kein Nachweis der Verwaltung vorhanden), erfuhr erst 3 Wochen später vom Beschluss.

2. Anfechtungsgründe

Ein Einberufungsmangel (fehlende Einladung eines Miteigentümers) stellt einen klassischen formellen Anfechtungsgrund dar, der die Gültigkeit des gesamten Beschlusses in Frage stellen kann.

3. Fristenhinweis

Die Anfechtungsklage ist innert einer kurzen Frist ab Kenntnisnahme des Beschlusses beim Gericht am Ort der gelegenen Sache einzureichen (Prüfhinweis, exakte Frist verifizieren) — angesichts der bereits verstrichenen 3 Wochen ist rasches Handeln geboten.

4. Empfehlung

****Empfehlung:** Anfechtungsklage umgehend vorbereiten und einreichen**, gestützt auf den Einberufungsmangel; parallel schriftlich gegenüber der Verwaltung den Mangel rügen.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).